

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：行政管理人員

科目：警察人事行政與法制

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、政府為落實年金改革國是會議之建議，達成替代率合理化之目標，以維持年金制度之持續經營，自民國（下同）107 年起進行各項年金改革。首當其衝即是降低公教退休金之所得替代率，並將退休、資遣以及撫卹制度合併，新制定公務人員退休資遣撫卹法。惟針對警察人員面臨職務上之危險性與執勤中遭受危害之結果，本即於警察人員人事條例第 35 條就退休年齡與退休給付有特別之規定。又為因應前述年金改革之影響，提升警察人員之士氣，復於 114 年於同條新增警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員退休所得之新計算標準。請分析該退休特別規定之內容以及新修定之退休金計算標準。（25 分）
- 二、按公務人員考績法第 12 條規定，各機關對於所屬公務人員具重大違失行為已顯不適任者，依原各款規定即可辦理一次記二大過予以免職，追究其行政責任。然民國 114 年修正時，為特別強調政府對於公務人員相關重大違失行為零容忍之政策態度，增列酒後駕車、施用毒品、性侵害、性騷擾、職場霸凌等事由。請問依據現行公務人員考績法之規定，當有具體事證，足認公務人員有那些情形之一者，得為一次記二大過之處分？（25 分）
- 三、警察人員之身分亦屬於公務人員，其應遵守之義務以及享有之權益當比照公務人員。但又因為警察人員勤務之特殊性，往往在執行勤務中遭受暴力或意外危害，甚至有不幸於執行勤務中殉職者。按警察人員人事條例之規定，對於前述傷亡人員加發退休金、給與終身照護、發給慰問金、加發撫卹金以及其他特別補償措施。事關當事人權益，故條例施行細則特別對於「執行勤務中」之勤務內容有明確之規定。請說明該規定警察人員執行勤務所從事之勤務類型。（25 分）

四、某甲為服務多年之基層警員，由於近年家中突遭變故，加上勤務壓力依舊，導致罹患憂鬱症。經就醫治療之後，病情大致獲得控制，但卻因服用藥物產生副作用，使甲經常性遲到乃至於遭登記曠職。請依所學分析下列問題：（25分）

1. 甲欲提起行政救濟，請問其應如何進行？
2. 甲認為其遲到係因服藥所致，且其病情應符合身心障礙之規定，主張機關主管應就其職務為「合理之調整」。請問其主張之依據為何？機關應如何實施？